

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 586/2549 พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
หล่มสัก

โจทก์

นายสนั่น พิมพ์สิงห์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534
มาตรา 3, มาตรา 7

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4, มาตรา 7, มาตรา 8, มาตรา 15,
มาตรา 57, มาตรา 66, มาตรา 91, มาตรา 102

แม้จำเลยมีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนตลอดมาและจำเลยเป็นผู้สั่งซื้อเมทแอมเฟตามีนจาก ย. แต่การที่จำเลยกำหนดให้ ย. นำเมทแอมเฟตามีนไปส่งมอบวันใดก็ได้ภายในหนึ่งสัปดาห์โดยให้นำไปซุกซ่อนไว้ที่ริมถนนและทำเครื่องหมายเป็นที่สังเกตไว้ จากนั้นให้ไปรับเงินที่จำเลย จึงมีหลายขั้นตอนกว่า ย. จะส่งมอบเมทแอมเฟตามีนให้ไปอยู่ในเงื้อมมือของจำเลย

การที่ ย. ถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมก่อนถึงสถานที่ที่กำหนดให้ซุกซ่อนและยังไม่มี การแจ้งให้จำเลยทราบเพื่อให้จำเลยสามารถเข้าครอบครองเมทแอมเฟตามีนตามขั้นตอนที่ตกลงกันแต่อย่างใด จึงไต่ถามเหตุที่จำเลยจะสามารถครอบครองเมทแอมเฟตามีนของกลางได้บรรลุผลสำเร็จ จำเลยไม่มีความผิดฐานพยายามมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 57, 66, 91, 102 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 มาตรา 3, 7 พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 มาตรา 4, 7, 15, 34, 42, 52 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ระเบียบกระทรวงป้องกันกระสุนปืน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเสพเมทแอมเฟตามีนของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพฐานเสพเมทแอมเฟตามีน และฐานมียุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคสอง, 57, 66 วรรคสอง, 91 (ที่ถูกมาตรา 91 ที่แก้ไขใหม่) พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 มาตรา 3, 7 พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 34, 42 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานเสพเมทแอมเฟตามีน จำคุก 6 เดือน ฐานมีสื่อเกราะป้องกันกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กระทงละกึ่งหนึ่งแล้ว ฐานเสพเมทแอมเฟตามีน จำคุก 3 เดือน ฐานมีสื่อเกราะป้องกันกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 6 เดือน ฐานพยายามมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายจำคุกตลอดชีวิต แต่เมื่อลงโทษจำคุกจำเลยตลอดชีวิตแล้ว

ก็ไม่อาจลงโทษอย่างอื่นได้ รับผิดชอบต่อป้องกันกระสุนปืนและอุปกรณ์การเสพเมทแอมเฟตามีนของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องในข้อหาพยายามมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันในชั้นฎีการับฟังเป็นยุติว่าก่อนจับกุมจำเลยเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมนางสาวยาลี แซ่หว่า ได้พร้อมเมทแอมเฟตามีนจำนวน 4,047 เม็ด เป็นของกลาง นางสาวยาลีให้การว่าจะนำเมทแอมเฟตามีนของกลางไปส่งมอบให้แก่จำเลย ต่อมาตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุดังกล่าวในฟ้อง เจ้าพนักงานตำรวจนำหมายค้นจากศาลชั้นต้นเข้าตรวจค้นบ้านจำเลยและจับกุมจำเลยพร้อมกับยึดอุปกรณ์การเสพเมทแอมเฟตามีนและสื่อเกราะป้องกันกระสุนปืนเป็นของกลาง สำหรับความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีนและฐานมีสื่อเกราะป้องกันกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ฎีกา เป็นอันยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยกระทำความผิดฐานพยายามมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายหรือไม่ เห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงจะได้ความว่า จำเลยมีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนตลอดมา และจำเลยเป็นผู้สั่งซื้อเมทแอมเฟตามีนของกลางจากนางสาวยาลีซึ่งถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมขณะนำเมทแอมเฟตามีนของกลางไปส่งมอบให้แก่จำเลยตามที่โจทก์อ้างมาในฎีกาก็ตาม แต่ก็ได้รับความจากคำเบิกความของนางสาวยาลีพยานโจทก์ว่า จำเลยติดต่อสั่งซื้อเมทแอมเฟตามีนจาก

นางสาวยาลีตั้งแต่เมื่อประมาณวันที่ 31 ตุลาคม 2543 โดยกำหนดให้นางสาวยาลีนำไปส่งมอบภายใน 1 สัปดาห์ จะเป็นวันใดก็ได้ โดยให้นำไปชุกซ่อนไว้ที่ริมถนนบริเวณป่าช้าบ้านเนินและทำเครื่องหมายเป็นที่สังเกตไว้ จากนั้นให้ไปรับเงินที่บ้านจำเลย ซึ่งมีหลายขั้นตอนกว่าที่นางสาวยาลีจะส่งมอบเมทแอมเฟตามีนให้ไปอยู่ในเงื้อมมือของจำเลยผู้สั่งซื้อได้ นอกจากนี้ ยังได้รับความจากคำเบิกความของพันตำรวจตรีอำนาจ แยมมาก พนักงานสอบสวนประกอบบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุ เอกสารหมาย จ.14 ว่า จุดที่นางสาวยาลีถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมและยึดเมทแอมเฟตามีนของกลางอยู่ห่างป่าช้าบ้านเนินที่จำเลยกำหนดให้นางสาวยาลีนำเมทแอมเฟตามีนไปชุกซ่อนเพื่อส่งมอบให้แก่จำเลยประมาณ 200 เมตร และห่างจากบ้านจำเลยประมาณ 1.5 กิโลเมตร ซึ่งยังไม่ถึงสถานที่ที่กำหนดให้ชุกซ่อนเพื่อส่งมอบเมทแอมเฟตามีนแก่กัน รวมทั้งยังไม่มี的去แจ้งจำเลยให้ทราบเพื่อให้จำเลยสามารถเข้าครอบครองเมทแอมเฟตามีนตามขั้นตอนที่ตกลงกันแต่อย่างใด จึงใกล้เคียงเหตุที่จำเลยจะสามารถครอบครองเมทแอมเฟตามีนของกลางได้บรรลุผลสำเร็จที่ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิพากษาว่า จำเลยไม่มีความผิดฐานพยายามมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนั้นชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมชัย จึงประเสริฐ-บุญรอด ตันประเสริฐ-ชัชลิต ละเอียด)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ